رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٠٢٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٠١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٠هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - طلب عاجل - وقف تنفيذ قرار - إنهاء تكليف موظف - تأثر المركز القانوني - صعوبة جبر الضرر - قيام ركني الجدية والاستعجال - سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار الإداري.

مطالبة المدعية بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء تكليفها وإعادتها لملاكها الوظيفي - وقف تنفيذ القرار الإداري منوط بتوفر ركني الجدية والاستعجال - تقديم المدعية مستندات تبين تأثر مركزها القانوني من القرار محل الدعوى، وتضررها منه حال تنفيذه بما يصعب جبره - توفر ركني الجدية والاستعجال في الطلب - أثر ذلك: وقف تنفيذ القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٥/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقائِع

بصحيفة دعوى قدمت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٢/١٠/١٣هـ تتحصل في طلب المدعية الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٦٣٨٨٢٠-١٤٤٢هـ) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩هـ

المتمثل في إنهاء تكليفها بالعمل بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة، وإعادتها لملاك وظيفتها بمستشفى أضم العام. وبقيدها قضيةً في ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ وإحالتها للدائرة في ١٤٤٢/١٠/٢١هـ، قدمت المدعية طلباً عاجلاً برقم (١٤٧) في ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، تطلب فيه الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليها بصفة عاجلة. وبقيده وإحالته إلى هذه الدائرة، باشرت نظره، فحددت للنظر في الطلب العاجل جلسةً، وحضرت فيها المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وأفادت بتسلمها للقرار في ١٤٤٢/٩/١هـ، وباشرت العمل في ١٤٤٢/١٠/١٤هـ، وأفادت المدعية بوجود التزامات مالية عقارية وأسرية، وأنه تم التظلم لوزارة الخدمة المدنية في ١٤٤٢/١٠/١٢هـ. فأفهمت الدائرة المدعية في الدعوى بتحديد موعدٍ جلسةٍ لنظر أصل الدعوى، وقررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل في الطلب العاجل، ثم أصدرت أمرها هذا مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

حيث إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها؛ فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ ونصها: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص،

أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها تقع في نطاق اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ ونصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، كما أنها ضمن مشمول اختصاص الدائرة نوعياً طبقاً لقرارات رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري المنظمة لهذا الشأن. وحيث إن المادة (٥/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ ونصها: "استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة، للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء -خلال فترة التظلم الوجوبي- في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة"، وحيث إن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن القضاء الإداري منوط به الرقابة على شرعية أعمال جهة الإدارة حمايةً لمصالح المتقاضين وجهة الإدارة على حد سواء، بوقايتها من الوقوع في حالات عسيرة ربما قد ينتج عنها

نتائج يستحيل تداركها بإلغاء قضائي آجل يبطل قراراً أصدرته، لذا فمن المقرر أن له اتخاذ إجراء استثنائي من مبدأ الصيغة النافذة لأعمال السلطة العامة بتقدير الإذن بإيقاف قرار إداري من شأنه إنتاج آثار يتعذر تداركها إن كان مطلب إيقاف تنفيذه قائماً على أسباب تبدو في ظاهرها جدية تبرر الوقف في ذاته دون لزوم اشتراط ينبئ عن انعدام المشروعية لعدم المساس بأصل الطعن بالإلغاء مباشرةً عند البت في نظر صحته، لحين الفصل في أصل الدعوى الأساسية المنبثق عنها هذا الطلب العاجل المتضمن طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه فيكون الإيقاف حينئذٍ مؤكداً، أو برفض الدعوى مما يترتب عليه بالضرورة وبصفة آلية إلغاء الحكم بالوقف؛ لأنه متى سقط الأصل سقط الفرع، ويكون القرار الطعين بالتالي نافذاً. وحيث إن المستقر في قضاء المحاكم الإدارية بديوان المظالم أنه يشترط لقبول الطلب العاجل شرطان هما: أولاً: الاستعجال والسرعة: حيث تقدر الدائرة المختصة أن تنفيذ القرار المتظلم منه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يجوز للدائرة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع الدعوى. ثانياً: الجدية: حيث يتبين من بادئ النظر في الأوراق المقدمة أن المدعي يقيم دعواه على أسباب جدية. وبتطبيق ما سلف على الدعوى مثار النزاع، وإذ البادي من النظرة الأولية لظاهر الأوراق وما يستخلص من الدعوى دون الولوج في بحث موضوع الطعن على القرار محل الدعوى أن المدعى عليها أصدرت القرار الإداري رقم (١٦٣٨٨٢٠-١٤٤٢هـ) في ١٤٤٢/٨/٢٩هـ المتمثل في إنهاء تكليف المدعية بالعمل بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة وإعادتها لملاك

وظيفتها بمستشفى أضم العام، وعزمت على إنفاذ قرارها، وحيث أبرزت المدعية من المستندات ما يؤثر على مركزها القانوني بسبب قرار المدعى عليها وسيكبدها أضراراً ما قد يحقق الجور والتعسف في تنفيذ القرار، والشريعة والنظام يدعوان إلى دفع الضرر ورفعه، وإذ المتقرر أن الأصل في قرارات جهة الإدارة النفاذ والفورية، إلا أن رقابة القضاء الإداري لا تقف مغلولةً عن النظر في مراقبة قراراتها؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى أن العجلة في إجابة هذا الطلب لازمة لتوافر ركني الجدية والاستعجال فيه معاً، نظراً للخطر المحدق الحال الذي لا يمكن بحال تداركه دون حكم قضائي، ولأنه إن استبان لاحقاً خطؤها في قرارها المطعون فيه فلا يجدي عنه التعويض المادي البتة جبراً للضرر البالغ الحائق بالمدعية ولا ريب، إذ أن ما سيصيب المدعية في تكسبها ومن حولها له أثر سلبي متحقق؛ لذا تنتهي الدائرة إلى وقف تنفيذ قرار المدعى عليها حتى يقول القضاء كلمته سواء بصحة موقف الإدارة، وحينئذٍ فلا مناص منه، أم بأحقية المدعية؛ ومن ثم تكون الأضرار محدودة إن لم تكن منعدمة.

لذلك حكمت الدائرة: بوقف تنفيذ قرار مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة رقم (١٦٣٨٨٢٠-١٤٤٢هـ) في ١٤٤٢/٨/٢٩هـ المتمثل بإنهاء تكليف (...) سعودية الجنسية، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بالعمل بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة، وإعادتها لملاك وظيفتها بمستشفى أضم العام بملاكها الوظيفي، في الطلب العاجل المقيد بالرقم (١٤٧) في ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، المتعلق بالدعوى الإدارية رقم (٧٠٢٧) لعام ١٤٤٢هـ، لحين الفصل في أصل الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.